

핀란드 형사정책의 변화와 근래의 동향^{*,**}

양 랑 해^{***}

《목 차》

I. 들어가며	IV. 근래의 동향 및 입법 움직임
II. 핀란드 경제발전과 북유럽 형사정책	V. 우리에의 시사점
III. 핀란드 형사정책의 변화와 발전	VI. 나가며

요 약

적은 인구와 척박한 땅, 전쟁을 극복하고 엄청난 발전을 이룩한 나라라는 점에서 핀란드와 우리나라는 유사한 측면이 있다. 그러나 범죄와 범죄인을 바라보는 입장, 범죄 예방을 위한 대책 측면에서는 상당히 다르다. 우리의 형사사법이 신중 범죄에 대한 입법과 처벌의 강화라는 단편적 차원에서 집중되어 있는 것과는 달리 핀란드는 형벌의 기계적 강화를 지양하고, ‘범죄의 경중에 비례하는 합리적 형벌’이라는 이념을 확고히 고수하고 있다. 정치적 상황과 맞물려 범죄인에 대한 적대 감정은 그 어느 때보다 극에 달해 있고, 신속한 규제와 처벌의 엄중성에 치중하고 있는 우리나라와는 달리, 특유의 포용적 문화를 바탕으로 인도주의적 관점에서 범죄인의 재사회화에 초점을 맞추고 있고, 필요 이상으로 형벌을 부과하지 않고 상대적으로 경하게 처벌하면서도 범죄율을 낮게 유지하고 있으며, 개방형 교도소, 사회봉사나 가택구금 등 구금을 대신할 다양한 대안적 처우도 활발히 운영하고 있다.

핀란드도 최근 불안한 국제 정세, 국제적·조직적 범죄의 급증, 급속도로 확산되는 디지털화 등 다양한 사회문제들로 인해 범국가 차원에서 다방면으로 노력하고 있지만, 모두에게 안전한 나라로 만드는 것, 복지증진을 통한 범죄예방이라는 그들의 슬로건은 여전히 유효하다.

본 논문에서는 형사정책에 있어 핀란드가 추구하는 방향성은 무엇인지, 그 동안 역사적으로 어떠한 변화가 있었는지, 오늘날의 다양한 문제들에 어떻게 대처하고 있는지 살펴보고 우리 법에의

* 이 논문은 2021년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임.
(NRF-2021S1A5B5A16078637).

** 이 논문은 2026. 6. 17. 전북대 동북아법연구소 가상재화법센터 학술세미나에서 발표한 것을 수정·보완하여 작성한 것임.

*** 전북대학교 동북아법연구소 학술연구교수.

시사점을 고찰하였다. 우리의 척박한 사법 현실에 핀란드식 법제도를 적극 반영하기에는 어려움이 있을 것이나, 최근 동향 및 입법 움직임을 통해 장기적 안목에서 충분히 본받을 만한 점을 있을 것으로 보여진다.

주제어: 핀란드 형법, 핀란드 형벌, 일수벌금제, 형사정책, 사이버 사기

I. 들어가며

핀란드는 2018년부터 2026년까지 9년 연속 세계행복보고서에서 1위를 달성한 국가인 만큼¹⁾ 사회보장제도가 잘 발달되어 있는 최고의 복지국가 중 하나이다. 핀란드의 공식적 범죄정책 또한 국민의 삶을 보장하고 교육과 고용을 보장하는 복지사회가 안전한 사회의 초석이며, 범죄에 이르게 되는 환경을 개선하여 범행 의지를 사전에 억제시키는 것이야말로 최선의 범죄예방이라는 점을 표방하고 있다.²⁾

적은 인구와 척박한 땅, 전쟁을 극복하고 엄청난 발전을 이룩한 나라라는 점에서 핀란드와 우리나라는 유사한 측면이 있다. 그러나 범죄와 범죄인을 바라보는 입장, 범죄예방을 위한 대책 측면에서는 상당히 다르다. 정치적 상황과 맞물려 범죄인에 대한 적대 감정은 그 어느 때보다 극에 달해 있고, 규제의 필요성, 처벌의 엄중성에 치중하고 있는 우리나라와는 달리, 특유의 포용적 문화를 바탕으로 인도주의적 관점에서 범죄인의 재사회화에 초점을 맞추고 있고, 필요 이상으로 형벌을 부과하지 않고 상대적으로 경하게 처벌하면서도 범죄율을 낮게 유지하고 있으며, 개방형 교도소, 사회봉사나 가택구금 등 구금을 대신할 다양한 대안적 처우도 활발히 운영하고 있다. 최근 불안한 국

1) 2013년부터 UN 산하 자문기구인 지속가능발전해법네트워크(SDSN; Sustainable Development Solutions Network)에서 매년 발간중인 세계행복보고서(World Happiness Report)에서 핀란드는 2018년부터 2026년까지 9년 연속 1위를 차지하였다. 관련 지표는 1인당 GDP, 기대수명, 사회적 지원, 삶을 선택할 자유, 포용성, 부정부패 등이다. 2026년 보고서에 따르면 아이슬란드가 2위, 덴마크가 3위, 스웨덴이 5위, 노르웨이가 6위를 차지하여 노르딕 국가의 약진이 두드러졌고, 우리나라는 147개국 중 67위로(2021년 62위, 2022년 59위, 2023년 57위, 2024년 52위, 2025년 58위), 2015년 이후 최저 수준을 기록하였다. <https://worldhappiness.report/>

2) <https://oikeusministerio.fi/en/criminal-policy>

제 정세, 국제적·조직적 범죄의 급증, 급속도로 확산되는 디지털화 등 다양한 사회문제들로 인해 범국가 차원에서 다방면으로 노력하고 있지만, 모두에게 안전한 나라로 만드는 것, 복지증진을 통한 범죄예방이라는 형사정책적 이념은 여전히 확고하다. 접근 방식은 다르지만, 타국의 입장에서 이상향에 가까운 나라라 할 수 있어 우리도 상당부분 본받을 만한 점이 있을 것이라 보여진다.

한 나라의 형사정책을 한편의 글로 정리하는 것은 어렵겠지만, 역사적 변화과정 속에서 대강의 흐름과 특징을 살펴보는 것은 가능한 것이라 생각된다. 더불어 핀란드는 일수벌금제를 세계 최초로 도입한 국가로서 오랜 기간 안정적으로 운영해온 그들의 일수벌금제의 변화과정을 살펴보는 것도 의미가 있으리라 생각된다. 이하에서는 형사정책에 있어 그들이 추구하는 방향성은 무엇인지, 어떠한 변화가 있었는지, 오늘날의 다양한 문제들에 어떻게 대처하고 있는지 살펴보고 우리 법에의 시사점을 고찰해 보도록 한다.

II. 핀란드 경제발전과 복유립 형사정책

1. 핀란드 독립과 경제발전

핀란드의 독립국가로서 역사는 그리 오래되지 않았다. 19세기에 이르기까지 약 600여년간 스웨덴의 식민지였고, 전쟁에서 패한 스웨덴이 1809년 핀란드를 러시아 제국에 할양한 이후 약 100여년 동안 러시아의 지배하에 있었다. 1차 세계대전 중 러시아에서 공산주의 혁명이 일어났고 혼란 상황을 틈타 1917년, 핀란드 의회는 기습적으로 독립을 선포했다. 그러나 핀란드 내에서도 사회주의와 반사회주의 세력들에 의한 분열이 일어나 상당기간 동안 내전을 겪기도 했다. 본래 핀란드 의회는 독일의 보호 아래 입헌군주국가를 형성하려 하였으나 1918년, 독일이 1차 세계대전에서 패하면서 핀란드는 공화국을 수립하게 되었고 이로써 완전한 독립을 이루었다. 이후에도 소련과의 관계가 좋지 못한 상황에서 제2차 세계대전 중 소련과의 2차례 전쟁을 치루었고, 패한 핀란드는 영토를 할양하고 3억 달러의 전쟁보상금을 부담하는 등 정치·경제·외교 등 전반에 걸쳐 상당한 어려움을 겪었다.

막대한 전쟁보상금은 그들을 다시 일어나게 만들었다. 시수(Sisu)라고 하는 핀란드인 특유의 끈기로 전후 5년 만에 전쟁보상금을 모두 지불하였고, 정부가 주도하여 산

업화에 집중하면서 급속히 발전하였다. 본래 핀란드는 임업과 농업에 치우쳐 있는 가난한 국가였다. 많은 이들의 직업은 겨우 나무를 베어 팔아먹는 임업 종사자들이었기에 특별한 교육이 필요 없었다. 그러나 예전방식으로 살아남지 못한다는 것을 깨달은 그들은 정부 주도로 제조업 분야에서 산업화에 집중하기 시작했다. 1960~1970년대에는 전문인력양성을 위해 교육을 혁신하고 기반시설에 집중 투자하여 상당한 경제성장을 이루었다. 1980년대에는 임업과 제조업과 같은 전통산업의 쇠퇴로 인해 경기가 침체되고, 1990년대에는 소련 등 공산국가의 붕괴로 어려움을 겪기도 했지만, 기술혁신과 ICT 부문의 부상과 함께 경제적으로 선진국 반열에 이르게 되었다. 2013년엔 당시 핀란드 경제의 20% 이상을 차지했던 Nokia의 몰락으로 휘청이기도 했으나, 창업을 적극적으로 장려하고 벤처기업을 육성하는 등 이미 고도로 숙련된 기술력 덕분에 이를 슬기롭게 극복한 바 있다.

급속한 성장 배경에는 암울했던 과거를 되풀이하지 않기 위해 중립국 유지라는 국가적 결정도 큰 역할을 하였다. 2차 세계대전 이후 서유럽과의 관계가 긴밀해지면서 자유민주주의와 시장경제체제를 유지하면서도 생존을 위해 소련과의 친선관계 유지에도 최선을 다하였다. 핀란드를 서방과의 무역창구로 이용하려는 소련의 정책에 따라 소련과도 상당한 무역이 이루어졌으며, 냉전시기에는 소련제 무기를 수입하는 등 소련에 적극 협조하거나 유화적으로 지내면서도 공산화하지 않았다. 중립적 위치에서 안정된 외교를 꾀하면서 서유럽과 소련의 중간에서의 활발한 무역은 그들의 경제성장의 원동력이 되었다.

핀란드는 역사적으로 우리와 비슷한 점이 많다. 지정학적 위치로 인해 강대국 사이에서 많은 전쟁을 겪었지만, 이를 발판삼아 도전과 끈기로 나라를 재건하여 오늘날 선진국 대열에 올라선 몇 안되는 국가 중 하나이다.

비교적 짧은 기간에 발전하게 된 주된 원인을 꼽는다면, 국가와 정부에 대한 신뢰를 바탕으로 정부 주도하에 집중적으로 이루어졌다는 것이다. 밖으로는 정치적·외교적 안정을 꾀하면서도, 안으로는 산업화의 기반을 구축하고, 기술개발에 적극 투자함과 동시에 교육을 통한 숙련된 노동력을 양성한 덕분이다. 더불어 묵묵히 자신들의 역할에 최선을 다한 핀란드인 특유의 끈기와 포기하지 않는 정신이 없었다면 불가능한 것이라 하겠다.

2. 북유럽 형사정책의 특징

핀란드를 포함한 북유럽은 19세기까지만 해도 매우 척박했기에 경제는 작은 마을 단위를 기반으로 만들어질 수 밖에 없었다. 영향력 있는 지배계층도 계급의 구별도 없었고, 기후와 빈곤으로 인해 이민자들이 거의 없었기에 소수자 문제도 지역갈등도 특별히 발생하지 않았다. 특히 핀란드의 경우 전쟁으로 인해 20세기 초까지 인구의 외부유출이 심했다. 적은 인구의 동질성은 평등의 이념을 돈독히 함과 동시에 개인보다 집합과 단체를 강조하는 경향으로 나타났고 이러한 경향은 자기통제와 신뢰 그리고 상생과 협력으로 발전되었다.

이에 그치지 않고 1920년대에는 스웨덴, 노르웨이에서 일찍부터 복지국가에 대한 논의가 시작되었다. 이념과 문화를 넘어, 특정인을 무시하거나 섬기는 것을 거부하고 그 누구도 억압받거나 특혜를 받지 않는 사회를 제도적으로 확립하기 시작했다. 이는 형사정책에도 반영되었는데, 범죄자라도 사회의 구성원이자 복지국가의 많은 고객 중 하나의 집단처럼 인식되었고, 죄수는 인도적으로 대우받았으며, 처벌의 궁극적 목표는 재사회화를 통해 사회의 완전한 구성원으로 회복시키는 방향으로 변화되었다.³⁾

북유럽도 20세기 초반까지는 범죄자를 병리적 인간으로 보고 의료모델에 입각한 치료개선이 중시되었다. 이에 따라 교정재량의 확대, 부정기형과 처우의 개별화, 개선이 될 때까지의 수용이 정당화되었다. 그러나 범죄자를 병리적 존재로 보는 것에 대한 의구심을 갖게 되고, 교정처우의 치료효과가 미미하고 특정 집단 등에서 제한적으로 나타난 나머지 오히려 이러한 정책들이 형벌적용에 있어서 평등 원칙에 반하고 국가의 부당한 재량권 행사로서 인권유린의 결과를 야기시킬 수 있다는 비판이 제기되었다. 더불어 20세기 중반 형벌폐지 등을 주장하는 급진적 형벌개혁론이 영향력을 발휘함에 따라 교정처우에 입각한 특수 구금시설을 폐쇄하거나, 부정기형 대신 정기형으로, 형의 상한을 줄이는 방향으로 발전되었고, 이전에는 상대적으로 덜 중시되었던 고전주의적 법사상, 가령 자유와 평등, 정당성과 합리성, 죄형법정주의 등의 이념이 다시 변화의 방향을 인도하게 되었다.⁴⁾

3) 김형주, “인도주의적 감옥제도의 형성과 실천 - 핀란드 감옥의 구금 방식을 중심으로 -”, 전남대 대학원 사회학 박사논문, 2019. 2. 42면.

4) 한인섭, “북구의 형사정책 연구: 형벌 및 행형의 이론과 실제”, 지역연구 3권 2호, 서울대학교 지역종합연구소, 1994, 여름, 220~223면.

주지하다시피 오늘날 북유럽은 복지사회에 기반한 인도주의적 형사정책으로 주목을 받고 있다. 인도주의를 바탕으로 적극적 행형실험을 통해 사회내처우, 일수벌금제, 사회봉사, 계약처우 등 자유형에 대한 다양한 대안적 처우를 제도화시켰으며, 행형에 있어서도 임금제, 무감독면회, 귀휴제, 개방형 교도소가 운영되고, 조합결성 등 집단적 권리를 인정하는 등 수형자의 권리 확대와 처우 개선이 이루어지고 있다. 세계 각국이 범죄에 대한 강력 대처를 지향하며 엄중한 형벌제도로 변화하고 있는 가운데, 상대적으로 구금율이 낮고 경미한 형벌에 처하거나 대안적 처우를 활용하는 등 범죄인에게 관용을 베풀며 인도적 형벌제도를 운용하면서도 범죄율은 다른 나라들과 비교하여 낮은 비율을 유지하고 있는 것이 북유럽이다.⁵⁾⁶⁾ 이러한 특이함에 상당수 연구자들은 북유럽의 형사정책을 ‘북유럽식 예외(Scandinavian Exceptionalism)’라 칭하고 있기도 하다.⁷⁾ 한편, 일반예방을 중시하면서도 강력한 형벌을 부과하지 않는다. 장기적으

5) 2024년 기준, 북유럽의 인구 10만명 당 구금인원(Prison population rate)은 스웨덴 92명, 덴마크는 69명, 노르웨이는 54명(2025년), 핀란드 54명, 아이슬란드 35명으로 상대적으로 다른 국가들보다는 적은 편이다. 참고로 미국은 542명(2023년), 캐나다 90명(2022년), 호주 163명, 독일 71명, 프랑스 125명(2025년), 오스트리아 106명(2025년), 스페인 121명, 한국 115명(2023년)이다. (출처, <https://www.prisonstudies.org/>)

2026년 기준, 북유럽의 범죄지수(crime index) 또한 낮은 편이다. 범죄의 성격 및 특징에 따라 평가가 달라질 수는 있지만, 스웨덴 47.9, 덴마크 26.2, 노르웨이 33.3, 핀란드 26.5, 아이슬란드 25.5으로 상대적으로 다른 선진국과 비슷한 수준이거나 낮게 나타나고 있다. 참고로 미국 49.2, 캐나다 45.6, 호주 47.5, 독일 38.4, 프랑스 55.8, 영국 48.3, 오스트리아 28.5, 스페인 25.2, 한국 29.0, 일본 22.8이다. (출처, <https://www.numbeo.com/>)

6) 그러나 스웨덴의 경우 최근 늘어나는 강력 범죄로 인해 그들의 정책기조가 난항을 겪고 있다. 불과 10년 전만 해도 북유럽에서 대표적인 평화 국가였던 스웨덴은 지난 수십년간 난민을 대규모 수용한 결과 총기 살인 등 강력범죄율이 급격히 증가되었다. 이는 통계수치에서도 드러나는데, 스웨덴은 2015년 9월, 시리아와 이라크, 아프가니스탄에서 16만3000명의 대규모 난민을 수용한 나머지 인구 10만명당 구금인원 수는 2016년부터 급격히 증가되었다. 스웨덴의 관대한 난민정책은 좌파 사민당이 집권한 이래 20년 이상 계속되었고 이로 인해 인구 1,050만명 중 외국 태생이 200만명을 차지할 정도로 이민자들이 급증하였다. 이들은 동화되지 못하고 계속하여 문제를 일으킴으로써 스웨덴의 포용주의와 사회통합, 인도주의적 정책기조에 큰 위협이 되고 있다. 이에 관한 기사로는, ‘난민의 망명 천국’ 스웨덴, 10년 만에 북유럽 최악의 범죄 국가 됐다, <https://www.chosun.com/international/europe/2023/12/06/BINHJAGFL-JHTJNN4RH2S3YRNQU/> 조선일보, 2023.12.7.

7) 이에 관한 연구로는, John Pratt, “Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess part I: the nature and roots of scandinavian exceptionalism”, *British Journal of Criminology*, 48(2), 2008; Mathiesen, T., ‘Scandinavian Exceptionalism in Penal Matters: Reality or Wishful Thinking?’, in T. Ugelvik and J. Dullum, eds., *Penal Exceptionalism? Nordic Prison Policy and Practice*, 13: 37. Routledge, 2012 등이 있다.

로 일반예방 효과는 공포를 통한 억제보다는 처벌의 신속성과 확실성에 달려있는 것이며, 형벌의 도덕적·교화적 역할을 중시하여 규범의 내면화를 강화시키는 방향으로 형벌제도가 운용될 때 궁극적으로 달성되는 것이라는 믿음이 그들의 정책적 밑바탕이라 하겠다.⁸⁾

인도주의만으로 북유럽의 형사정책을 단언할 수는 없다. 공리적·효율성 측면에서도 합리적이어야 한다. 다시 말해 형사제재는 목적과 수단의 관계에서도 효율적이고 합리적이어야 하고, 가치론적 측면에서도 정의롭고 인도적이어야 한다는 것이다. 이는 효율적이고 정의로우며 인도적인 형사정책(*efficient, just and humane criminal policy*)이라 불린다. 이는 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째, 어떠한 제재를 가하고자 할 때에는 소요되는 비용과 얻게 될 이익 간의 비교형량이 이루어져야 하고 그 결과 꼭 필요한 경우에만 운용되어야 하며, 일반예방 측면에서 큰 효과가 없다면 가능한 적은 고통과 사회적 비용을 치르는 방식으로 운용되어야 한다는 것, 둘째, 형벌 제도의 정당성은 그것이 법 앞의 평등·공정성 및 예측가능성의 원칙을 준수하는가 여부에 따라 평가되어야 하며, 죄형법정주의와 책임원칙, 비례의 원칙에 부합되어야 한다는 것, 셋째, 형사사법제도는 인간의 존엄과 가치, 개인의 자유 기타 기본적 인권을 존중하는 제 원칙과 부합하도록 조직되고 운용되어야 한다는 것이다.⁹⁾ 이렇듯 형사정책에 있어서 고전주의 사상의 핵심요소를 반영하여 효율성·정의·인도성의 원리를 조화시키려는 측면에서 그들은 스스로를 신고전주의(*Neo-Classicism*)라 칭하고 있다.

형사정책에 있어 공리적 요구와 정의론적 요구를 결합하려는 노력은 오늘날 북유럽 형사정책의 특징이라 하겠다. 형사정책에 있어 과학과 인권의 조화, 효율성과 인도성은 이념으로 부상한지 오래지만 다른 어느 나라보다도 이에 근접했다고 평가되는 것이 북유럽이며, 개별 국가들의 편차는 있지만 그들은 다양한 실험과 제도화를 통해 이를 직접 실현하고자 노력했고 그 성과는 오늘날까지도 국제사회에서 가장 주목받고 있는 부분 중에 하나이다.¹⁰⁾

8) 한인섭, 앞의 논문, 223~224면.

9) 이상 북유럽 형사정책의 3가지 핵심 기조에 대해서는 Lahti, Raimo, "Sub-regional criminal policy: the experience of the Nordic countries", *Scandinavian criminal policy and criminology* 1986-90, edited by Norman Bishop, 96~97p. 참조.

10) Sveri, K. "Criminal Law and Penal Sanctions", in A. Snare, ed., *Criminal Violence in Scandinavian: Selected Topics*, *Scandinavian Studies in Criminology*, Oslo, Vol.11, 1990, 27p.

III. 핀란드 형사정책의 변화와 발전

핀란드 또한 북유럽의 역사적·문화적 토대와 크게 다르지 않다. 오랜 기간 스웨덴의 영향력 하에 있었고, 핀란드 사회에 뿌리박힌 평등의 이념과 신뢰와 협력의 문화는 복지를 자연스럽게 받아들였다. 다만 스웨덴을 중심으로 한 다른 국가들은 일찍부터 복지 이념을 실현하고 형사정책의 변화를 이끌어낸 반면, 핀란드는 내전과 세계대전의 여파로 늦어질 수 밖에 없었다. 경제적 기반을 마련한 1960년대에 들어서야 사회보장 제도를 발전시킬 수 있었고, 1970년대를 기점으로 복지국가 체제를 확립하게 되었으며 이 시기에 이르러 북유럽 간 협력이 본격화되면서 형사정책에 있어서도 북유럽식으로 변화될 수 있었다.

핀란드 형사정책이 본래부터 인도주의를 취한 것은 아니었다. 전쟁에서 비교적 자유로웠던 스웨덴을 비롯한 다른 북유럽이 1950년대에 인도주의적 형사정책을 확립했다면, 적어도 그때까지 핀란드는 오히려 다른 유럽 국가들과 크게 다르지 않았다. 당시 스웨덴과 덴마크에 널리 퍼져있던 치료 이데올로기를 핀란드가 따라잡기엔 역부족이었다. 복지국가 건설에 분주했던 북유럽 국가들에 비하면, 핀란드는 전쟁에 시달린 가난한 농업 국가였으며, 막대한 전쟁 보상금으로 어려움을 겪고 있었기에 교도소 개혁이나 사회정책을 고려할 수 없는 처지였다. 이념 대립에 의한 내전과 소련과의 두 차례 전쟁으로 1950년대까지의 형사정책은 단지 전후 상황을 극복하고 열악한 교정환경을 해결하기 위한 집권세력의 정치적 결단의 산물일 뿐이었다. 범죄의 증가로 인해 형사법은 더욱 엄격해졌으며, 적어도 1960년대까지는 다른 북유럽 국가들에 비해 상당히 억압적이고 유연성이 부족했다.¹¹⁾

1. 독립 후 1950년대까지 : 전후사정 극복과 복지 인프라 구축

내전 후 첫 10년 동안 승리세력(보수주의자와 왕당파 및 공화당)이 형사정책을 주도했다. 적군에 가담했던 자들(좌파 사회주의, 중도 사민주의, 핀란드 공산당)은 대부분 수용소에 감금되었다. 당시 수감자의 절반 이상이 정치범이었으며 내전 이전에 비해

11) Tapio Lappi-Seppälä, "Imprisonment and Penal Policy in Finland", Scandinavian Studies In Law, 2009, 334p.

수감자는 3배나 늘어 구금시설은 포화상태에 이르렀다. 1918년, 핀란드는 이를 해결하기 위해 강제노동, 사면, 조건부 구속 등을 시행했는데, 이러한 정책은 단기구금이 억제효과가 없다는 사고에 기반한 것이었으나, 실재는 기하급수적으로 늘어나는 죄수들을 감당하기 힘들었기 때문이었다.¹²⁾ 적어도 1920년대 중반까지는 이들 정책으로 인해 수감자수를 절반 이상 줄일 수 있었다.

1930년대 중반에는 경기침체와 더불어 금주법 등 관련범죄의 증가로 인해 다시 수감자가 늘어났다. 핀란드에서 금주법은 1919년부터 1932년까지 시행되었는데, 추운 기후로 주폭 문제가 심각해지자 그 반작용으로 알코올에 엄격하게 대응하기 위한 것이었다.¹³⁾ 1930년대 후반에는 금주법도 폐지되고 경제가 회복되면서 수감자의 비율도 낮아지기도 했으나, 2차 세계대전에서 소련과의 2차례 전쟁을 벌인 탓에 수감자들은 다시 급격히 증가하였다. 전선에 남자가 필요해 20% 정도가 사면받기도 했으나, 당시 수감자들의 20~30% 정도에 해당할 만큼 정치범과 포로 등이 늘어났고, 전쟁 중에 발생한 치안 범죄율도 높았기 때문이었다. 1940년부터 1945년 사이 살인과 폭행의 비율은 그 이전보다 2배, 절도는 3배, 강도는 10배로 늘어났다. 범죄의 급증은 입법자의 처벌강화를 통해 대응할 수 밖에 없었고, 그로 인해 구금율은 이전보다 2배 이상 증가되었다.¹⁴⁾

전쟁이 끝난 뒤에는 사회여건이 정상화되면서 범죄율과 구금율은 점차 줄어들었다. 특히 사법부의 자체적인 형량 완화정책과 더불어, 노동(Labour)을 하나의 형벌 형태로 도입한 것이 구금율을 줄이는데 결정적 역할을 하였다. 이는 감옥조건을 개선하고 수용비용을 절감하는 한편, 넘쳐나는 죄수들을 전후 재건을 위한 노동인력으로 활용하려는 데 실질적 목적이 있었다. 이로써 1950년까지 40% 가까이 수감자가 줄어들었다. 노동은 1946년, 법개정을 통해 도입되었는데, 징역이 구금형 의무 노동인 것과는 달리 개방형 선택 노동인 점에서 차이가 있다. 이를 위한 시설로 노동 작업장(Labour colonies)이 1946년에 가장 먼저 도입되고, 차례로 노동 수용소(Labour camps)가

12) 김형주, 앞의 논문, 43면.

13) 핀란드 금주법(prohibition)은 1932년에 국민투표를 통해 폐지되었으나, 이후로도 핀란드는 주류 제조·판매·유통에 있어 국영회사를 통해 관리하고 있다. 현재는 알코올 농도 5.5% 이상의 주류는 일반 슈퍼마켓에서 구매할 수 없고, 국영회사인 Alko를 통해 구입할 수 있다. 과거 소련과의 겨울전쟁 당시 Alko는 핀란드군을 위해 화염병을 대량 생산하기도 했다.

14) Tapio Lappi-Seppälä, 앞의 논문, 348p.

1948년, 교도소 작업장(Prison colonies)이 1955년에 도입되었다.¹⁵⁾ 특히 노동 작업장은 오늘날의 개방형 교도소의 기원으로, 규율과 질서를 위반하지 않는 한 최대한의 자유를 보장받았다. 노동 작업장은 경범죄자 즉 1년 이하의 단기형을 선고받은 초범, 벌금을 납부할 수 없는 자, 석방후 재범자를, 노동 수용소는 석방후 거주할 곳과 일할 곳이 없는 자 및 가석방 대상자를, 교도소 작업장은 장기수와 모범수, 감옥에 수감된 자들 중에서 개방형 기관에 적합하다고 판단되는 자를 대상으로 하였다. 죄수의 동의를 필수였고, 육체적으로 노동할 수 있는 건강한 상태여야 했다. 남성들은 주로 도로건설, 폐자재 정리, 공항 건설, 여성들은 직물짜기, 바느질, 세탁과 같은 노동에 투입되었다. 죄수들은 모두 정당한 임금을 지급받았으나, 정부에 의해 일정 금액 공제가 이루어졌고, 10~20% 정도는 의무적으로 저축을 해야 했다. 노동 작업장과 노동 수용소는 죄수복 대신에 사복을 입었으며 특히 노동 작업장은 경비대나 감독관도 없는 순수한 자율 개방형이지만 탈출하면 형기를 무효화하고 교도소 이송되므로 자율적 통제가 이루어졌다. 더불어 노동 수용소의 경우 탈출시 가석방을 무효로 하는 징계처분이 이루어졌고, 교도소 작업장은 형기를 무효로 하고 교도소로 이송된 후 최대 2년의 형기가 추가되었다.¹⁶⁾ 그러나 이러한 제도를 마련했음에도, 핀란드의 구금율은 다른 북유럽 국가들에 비해 월등히 높았다.¹⁷⁾ 당시 핀란드는 전후 회복과 복지국가 건설을 위한 산업 인프라 구축에 모든 힘을 쏟아 붓는 시기였고, 형사사법제도는 적절한 자원이 부족하였으며, 형벌 탄압은 이미 복지국가 기틀을 다진 다른 북유럽 국가들보다는 상당히 억압적이었다.

2. 1960~1970년대 : 북유럽 교류와 인도적 신고전주의 정착

형사정책의 전반적 변화가 있었던 시기는 전후 사정을 극복한 1960년대부터였다. 이

15) 김형주, 앞의 논문, 42~43면.

16) 김형주, “핀란드 개방 교도소의 기원과 구금방식”, 교정연구 제28권 제4호, 통권 제81호, 한국교정학회, 2018.12, 207~212면.

17) Tapio Lappi-Seppälä, “Criminology, crime and criminal justice in Finland”, *European Journal of Criminology* 9(2), 2012, 215p; 1950년부터 2008년까지의 핀란드, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이 4국의 인구 10만명 당 구금율을 비교한 표를 보면, 1950년 핀란드 188, 덴마크 88, 노르웨이 52, 스웨덴 34, 1955년 핀란드 150, 덴마크 78, 노르웨이 47, 스웨덴 41명 정도로 제도 시행 이후 상당 부분 감소되긴 했으나 여전히 북유럽에선 월등히 높은 수준이다.

시기엔 북유럽 국가들과의 교류가 활발해지면서 경제 및 복지 등 다양한 분야에서 노르딕 정체성이 강화되었고, 인도적 신고전주의도 정착되었다. 교정정책은 사회복지정책의 하나로 이해되었고, 인도주의, 비례의 원칙과 예측가능성의 원칙이 양형의 핵심 가치가 되었다.¹⁸⁾

국가간 공통관심사에 대한 상호협력과 유대를 위해 북유럽협의회(Nordic Council)가 1952년 설립되고, 핀란드가 1955년 가입함으로써 교류의 물꼬를 댔고, 1960년 북유럽 형법위원회(Nordic Criminal Law Committee), 1962년 스칸디나비아 범죄학 연구위원회(Scandinavian Research Council for Criminology)가 설립되어 형사법과 형사정책 전반에 있어서도 상당한 논의가 진전되었다.¹⁹⁾ 한편, 당시 북유럽에 불어닥친 형벌·감옥폐지론이 확산되고, 종래 교정행정과 치료이데올로기에 대한 비판적 성찰이 이어지는 상황에서, 1960년대 후반 벌어진 감옥개혁운동은 변화의 상당한 역할을 담당했다. 이는 1967년 결성된 ‘11월 운동단체(Marraskuun liike ry)’에 의해 전개되었고 당시 과도한 구금과 비인간적 처우에 대한 신랄한 비판이 이어졌다. 헬싱키에서 노숙자 44명이 사망한 것을 계기로 결성된 이 단체는 초기엔 학자, 변호사 등 일부 전문가들로 시작되었으나 70년대 초반까지 수천명의 시민들이 이에 동참하게 되었다. 이러한 분위기에 핀란드 정부도 호응하면서 많은 입법과 정책을 쏟아냈다. 1967년 핀란드 독립 50주년을 기념하여 대대적 사면이 이루어졌고, 1969년에는 공공장소에서의 음주를 비범죄화했다. 종래 상당수는 이로 인해 벌금형을 선고받고 납부하지 못해 구금된 자들이었기에 구금율을 줄일 수 있었다. 1969년에는 벌금을 납부하지 못할 경우 법원의 재량에 따라 구금으로 전환될 수 있도록 하고, 최대선고일수를 종래 300일에서 120일로, 전환된 최대구금일을 180일에서 90일로 줄이는 등 벌금형의 개편도 이루어졌으며, 1971년, 재범자에 대한 예방적 구금(보호감호) 요건을 강화하여 수감율을 줄였다. 실제 사회에 위험을 초래하거나 타인의 생명에 위험을 초래하는 재범자로 제한함으로써 당시 전체 교도소 수감자의 6%에 해당하는 보호감호자의 수를 대폭 줄일 수 있었다.²⁰⁾ 1970년대 중반에는, 징역형의 기간을 단축시키고 단기형의 징역형을 벌

18) 핀란드가 소위 스웨덴식 포괄적 복지를 도입하게 된 직접적 이유는 국민적 합의를 바탕으로 한 평등한 복지와 국민 대통합에 대한 국가적 열망이 있었기 때문이었다; 김인춘, “20세기 핀란드의 사회적 분리와 정치적 통합-‘사회적인 것’의 민주주의적 구성과 ‘정치계획’”, 스칸디나비아연구 제20호, 2017, 170면.

19) Tapio Lappi-Seppälä, 앞의 논문, 207~208p.

20) Raimo Lahti, 『Towards An Efficient, Just And Humane Criminal Justice, Nordic Essay on

금형으로 대체할 수 있도록 하여 벌금형 선고가 늘어나게 되었고, 유예조건을 완화하여 조건부 징역 등이 확대되었으며, 음주운전에 대해 조건부 징역과 벌금형으로 선고할 수 있도록 법정형을 정비하고, 절도 등 재산범죄에 대한 처벌도 완화되면서 수감자 수가 급격히 감소되었다. 1975년에는, 수감자의 최소 복무기간을 4개월에서 3개월로 줄이는 등 가석방 조건도 완화했다.²¹⁾ 이러한 변화는 형벌과잉에 대한 비용·이익적 사고와 더불어, 범죄 예방에 있어서 형벌은 다양한 수단 중 하나이므로 예외적이고 부득이한 경우에만 부과해야 하며, 그 외 다른 수단이 훨씬 더 중요하다는 신념 속에서, 다른 북유럽 국가들 수준으로 수감자 수를 줄여야 한다는 정치적·국민적 의지가 있었기에 가능한 것이었다.

나아가 행형법을 1975년 전면 개정함으로써 오늘날과 같은 인도적 행형이 가능하게 되었다. 새로운 행형법은 수형자의 권리를 보장하고 가능한 한 사회와 비슷한 조건에서 생활할 수 있도록 하는 것에 목적을 두었다. 인종, 성별, 언어, 국적, 종교, 사회적 지위나 재산 정도 등으로 차별을 금지하고, 수형자에게 반감만 가중시켰던 감옥내 별도의 징계가 사라졌다. 특별한 경우 외에는 서신의 검열이 제한되고, 여가생활과 종교활동이 보장되었으며, 필요한 물품을 구입·소지할 수 있고, 감독 하에 외부행사에 참여할 수 있도록 하는 등 수형자의 권리 보호와 처우 개선을 위한 개혁이 이루어졌다. 1982년 사회복지법이 시행된 후에는 복지정책이 사회전반으로 확산됨에 따라 교정에서도 적절한 학습과 직업교육의 기회가 확대되었고, 고용과 주택문제, 기타 사회 적응을 돕는 상담과 조치들이 시행되었다. 이를 통해 단순 재사회화를 넘어 유능한 시민을 양성함으로써 단순 사회복귀가 아닌 완전한 복귀와 사회통합을 이루고자 하였다.²²⁾

3. 1980~1990년대 : 경제위기 극복과 국제화

1989년부터 1990년대 초반까지 핀란드는 심각한 경제위기를 겪었다. 대출을 기반으로 한 과잉소비와 과잉투자는 경제유동성 위기로 이어졌고, 많은 국민들은 빚더미에 앉아야 했다. 대량실업이 국가전반을 강타했고 적어도 1993년까지 역사상 유래 없

Criminal Law Criminology and Criminal Policy 1972-2020」, the Finnish Lawyers Association, 2021, 171~172p.

21) Raimo Lahti, 앞의 책, 174~175p.

22) 김형주, 앞의 박사논문, 55~58면.

는 경기침체를 겪어야 했다. 복지예산은 축소되었고 사회적 가치는 경직되면서 공동체 책임의식의 약화와 빈부격차는 심해졌다. 더불어 1991년 소련의 붕괴로 외국인들이 핀란드로 유입되면서 핀란드의 사회불안도 가중시켰다.²³⁾ 그러나 이러한 위기에도 불구하고 핀란드는 형벌을 강화하지 않고 인도주의적 형벌기조를 유지했다. 외국인들로 인해 약물범죄는 증가했지만 전통적 범죄는 늘어나지 않았기에 가능한 것이었다. 경제위축으로 알코올 소비도 자연스럽게 줄면서 강도, 폭행 등 폭력범죄와 음주운전 등 관련 범죄 또한 줄어들었다. 오히려, 1989년 청소년 범죄에 있어서 예외적인 경우가 아닌 한 실행 선고를 제한하고, 1990년 미결구금기간을 단축시켰으며, 가석방에 필요한 최소 복역기간(Minimum for parole)을 3개월에서 14일로 단축시켰다.²⁴⁾ 한편 1991년부터 단기 징역형의 대안으로서 시범적으로 운영했던 사회봉사제도를 1996년 형벌의 하나로써 확정했다.²⁵⁾ 이로써 구금율은 1990년대 말까지 꾸준히 하락해 마침내 다른 북유럽과 비슷한 수준에 도달할 수 있었다.

경제위기를 극복한 1990년대 핀란드는 국제사회의 일원으로 일정한 수준을 갖춘 국가로 성장하고자 했다. 이 시기에 취해진 많은 것들은 국제적 기준을 충족하는데 초점이 맞추어졌고, 유럽화·국제화에 따라 인권과 기본권 보장이 중시되었다. 1995년 유럽연합(EU)에 가입함으로써²⁶⁾ 유럽연합의 정책 방향과 내용이 핀란드에 영향을 줄 수 밖에 없었다. 가장 중요한 변화는 헌법의 기본권 조항의 개정으로 국민의 기본권에 경제적, 사회적, 문화적 권리를 포함시켰고, 선거와 거주권을 제외한 기본권 보호를 국민뿐만 아니라 모든 개인(외국인)에게 확대시켰다.²⁷⁾

반면에 특정 범죄들에 대한 절차나 처벌은 강화되기도 했다. 늘어나는 마약과 약물범죄로 인해 정부는 1993년 마약범죄에 대한 처벌을 강화시켰고, 1994년, 음주운전의

23) Tapio Lappi-Seppälä, 앞의 논문, 214p.

24) 가석방에 필요한 최소 복역기간은 1966년 6개월에서 4개월로, 1976년 4개월에서 3개월로, 1989년 3개월에서 14일로 단축되었다.

25) 1996년 형법 개정과 더불어 사회봉사법(Act on Community Service (1055/1996))을 시행함으로써 정식 형벌로 인정되었다.

26) 핀란드는 1992년 3월 EU에 가입신청서를 제출하고, 1994년 10월 EU 가입 국민투표에서 EU 가입안이 가결되었으며(총 유권자 404만 명 중 74%가 투표, 찬성 57%, 반대 43%), 1995년 1월 1일, 오스트리아, 스웨덴과 함께 EU에 정식 가입하게 되었다.

27) 핀란드 헌법상 기본권에 대한 조항은 제2장 제6조~제23조에 규정되어 있는데, 정치적 자유, 교육적, 사회적, 경제적 권리 등 유럽인권협약과 매우 유사하다.

로 가중되는 혈중알코올 수치도 0.15%에서 0.12%로 낮추었다.²⁸⁾ 1995년 가정폭력범죄를 기소대상 범죄로 포함시키고, 1999년 강간죄의 법정형 강화, 2000년 폭력범죄 법정형 강화, 2001년 중대범죄에 대한 하한 상향조정, 2002년 경찰 권력의 확대, 2005년 인신매매·알선·아동포르노 처벌 강화, 2006년 성매매 범죄화 등의 조치가 시행되었다.²⁹⁾ 강도나 절도 등 전통범죄와는 달리 약물범죄와 더불어 이들 범죄가 1990년 중반 이후 급증했기 때문이었다. 이러한 처벌강화 흐름을 형성하게 된 배경에는 경기침체로 정부의 지원이 줄고 구독률이 급감한 매체들이 범죄에 대한 보도비중을 높이고 자극적인 기사를 양산한 탓도 있었다.³⁰⁾

처벌 강화 분위기에도 불구하고 구금정책은 인도주의적 기초를 유지하고 강화시켰다. 국제적 흐름에 따라 구금은 보다 그 기준에 부합하는 방식으로 변화될 수 밖에 없었다. 1995년 개정 형형법은 개인적 인권과 인간의 존엄성을 최대한 존중하는 방법으로 수정되었으며, 수형자들은 보다 더 많은 자유를 누리게 되었다. 다만, 외국인 수형자가 늘면서 교도소 내 약물문제가 심각해지자³¹⁾ 약물, 알코올 및 금지물품을 전달하거나 시도하는 경우에 최대 6개월간의 접견 금지명령에 처할 수 있고, 알코올이나 기나 마약성 물질의 영향을 받았다고 의심할 만한 사유가 있는 경우 수형자에게 호흡검사나 소변검사를 실시할 수 있도록 추가되었다.³²⁾ 사회복귀를 준비하며 사회의 한 구성원으로 거듭나는 과정에서 약물문제해결은 교정의 필요조건이었으므로 이에 대해 집중 개입할 수밖에 없었다. 결국 교도소는 단순한 형벌집행과 직업훈련을 넘어 사회의 정상적 구성원이 되기까지의 치료와 재활이라는 역할까지 담당하게 되었다.

4. 2000년대 이후 : 인권과 기본권 보장의 극대화 및 사회내처우 확대

28) Tapio Lappi-Seppälä, "Imprisonment and Penal Policy in Finland", Scandinavian Studies In Law, 2009, 352p, Table 4.1. 참조

29) Tapio Lappi-Seppälä, 앞의 논문, 352, 369, 370p.

30) 김형주, 앞의 박사논문, 61면.

31) Tapio Lappi-Seppälä, 앞의 논문, 369p; 소련의 붕괴로 핀란드로 유입되는 외국인들이 많아졌고, 더불어 국경간 범죄와 외국인 범죄가 늘어나면서 외국인 수형자수도 증가되었다. 1980년대 말까지 외국인은 핀란드 전체 인구의 0.5% 미만이었으나, 2000년대까지 2%에 해당할 정도로 증가했고, 외국인 수감자는 전체 수감자의 0.1%도 채 되지 않았으나, 7% 이상으로 급격히 늘어났다.

32) 김형주, 앞의 박사논문, 63면.

2000년대 초 구금율이 감소되어 다른 북유럽과 비슷한 수준으로 수형자 수가 유지되고 있음에도 핀란드는 이에 그치지 않고 다양한 변화를 시도했다. 우선 1983년도부터 시범적으로 운영했던 정액벌금(fixed fine)의 형태를 1999년 형법 개정³³⁾을 통해 형벌로서 확정했다. 이는 속도제한, 면허위반 등 경미한 교통범죄, 사소한 경범죄 위반 등에 대해 고정된 정액의 벌금을 부과하는 것으로 일수벌금과는 달리 미납하더라도 구금으로 전환되지 않는다. 더불어 일수벌금의 일액도 총소득이 아닌 세금 및 고정지출 등을 제외한 순소득 기준으로 수정되면서 벌금 미납자 및 구금율 감소에 상당한 역할을 했다.³⁴⁾ 2001년에는 마약사용자에 대해서도 벌금형을 부과할 수 있도록 법정형을 변경하고, 2005년에는 소년범 처벌법을 시행함으로써 종래 시범적으로 운영했던 소년범 처벌절차를 영구적으로 확정하였다.³⁵⁾

1999년에는 권력구조 개편과 보편적 인권보장을 위한 헌법 개정이 있었고,³⁶⁾ 2006년에는 유럽의회규칙과 국제인권협약에 따라 새로운 교도소법(Vankeuslaki)이 만들어졌다. 교도소 행정의 내용을 포함시켜 행형법을 교도소법으로 명칭을 변경하는 한편 수감자의 헌법상의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 수정되었다. 최소개입과 최소피해 원칙에 따라 교도소 내에는 자유박탈 외에는 많은 것들을 허용하고, 죄형법정주의와 무죄추정의 원칙에 의거 기본권 보장을 극대화시켰다. 많은 내용들은 수형자의 전면적 재사회화를 위한 것이었으며, 형사정책은 사회정책의 일부분이므로 잠재적 사회구성원으로 간주하고, 완전한 정착을 위해 직업, 주택, 사회적 문제 등에 대해 실질적인 도움을 줌으로써 일반 사람들과 함께 사회의 재통합을 목적으로 추진되었다.³⁷⁾ 더

33) Government Bill No. 550/1999

34) Lahti, Raimo, "Day Fines in Finland", 「Day Fines in Europe : Assessing Income-Based Sanctions in Criminal Justice Systems」, Cambridge University Press, 2021, 25~27p.

35) 장규원 · 윤현석, "핀란드의 소년사법체계에 대한 고찰", 비교형사법연구 제10권 제2호, 한국비교형사법학회, 2008.12, 307면; 소년 범죄 사건과 관련하여 1997년 '소년처벌시험법(Juvenile punishment experiment act)'을 제정하여 2004년까지 한시적으로 7곳의 법원에서 시범적으로 운영하다, 2005년 소년범 처벌법(Act on the Juvenile Punishment (1196/2004))을 시행하여 모든 법원에서 확정 운영하게 되었다.

36) 서현수, "핀란드 복지국가의 과거, 현재, 미래: 정치제도, 복지체제, 교육정책의 연계와 다이내믹을 중심으로", 스칸디나비아연구 제28호, 한국 스칸디나비아학회, 2021.12, 123면; 1999년 핀란드는 대통령의 권한을 줄이고 의회와 행정부의 관계를 수평적으로 개혁하는 등 의회주의(parliamentarism)에 가까운 방향으로 권력구조를 개편하고, 보편적 인권과 시민참여를 강화하기 방향으로 전면 헌법개정을 단행하였다.

37) 김형주, 앞의 박사논문, 67면.

불어 합리적인 처벌을 위해 선고의 공정성을 강화하고, 지역사회 범죄예방 네트워크를 강화하였으며, 약물남용 프로그램을 운영하고 사회적 지원도 아끼지 않았다.

이러한 방향은 사회적 처우 확대 등 형벌의 변화에도 상당한 영향을 주었다. 2006년에는 우리의 보호감호의 일종인 예방적 구금을 폐지하고 가석방 없는 형기의 완전 이행의 방법으로 변경되었고, 2011년에는 사회봉사를 선고할 수 없는 범죄자에 대해 단기의 징역 대신에 가택구금의 일종인 감독형(monitored sentence)도 형벌로서 정식 도입되었으며, 2015년에는 사회적 제재 집행법³⁸⁾을 시행하여 종래 다른 법률에 뿔뿔히 흩어져 있었던 사회적 제재를 모두 통합시켰다.³⁹⁾

2016년에는 벌금 및 경미 벌금 부과에 관한 법률⁴⁰⁾을 시행하여 경미하고 단순한 사건에서 피의자 동의하에 경찰 등 단속권한이 있는 자도 벌금을 결정할 수 있도록 했으며, 2018년부터는 무조건징역과 감시형을 하나로 묶은 조합형(combination sentence)을 형벌로서 부과할 수 있도록 했다. 조합형은 중범죄를 범하거나 타인의 생명 또는 신체에 특별히 위험하다고 간주되는 경우 등에 부과하는 것으로서 징역형의 형기를 모두 마친 뒤 1년간의 전자장치를 통한 감시가 추가로 진행되는 형벌이다.

IV. 근래의 동향 및 입법 움직임

핀란드 특유의 형사정책적 기조는 흐트러짐이 없다. 핀란드 정부의 목표는 언제나 그랬듯이 범죄를 줄이고 핀란드를 모두에게 안전한 나라로 만드는 것이다. 최고의 사회복지가 최고의 범죄예방이라는 슬로건도 여전히 유효하다. 다만 국제 정세의 변화와 다양한 사회문제들로 인해 최근 범국가 차원에서 다방면으로 노력하고 있는 것은 사실이다. 이하에서는 근래 핀란드가 입법하였거나 추진하고 있는 정책은 무엇인지 등 그 동향을 살펴보고 그들의 노선에 어떠한 변화를 주고 있는지 검토하도록 한다.

38) Act on the Enforcement of Community Sanctions (400/2015)

39) 2015년 5월 1일, 사회적 제재 집행법의 시행으로 폐지된 법률은, 사회봉사법(Act on Community Service (1055/1996)), 소년범 처벌법(Act on the Juvenile Punishment (1196/2004)), 조건부 석방 감시법(Act on the Supervision of Conditional Release (782/2005)), 조건부 징역 감시법(Act on the Supervision of Conditional Imprisonment (634/2010)), 감독형법(Act on the Monitoring Sentence (330/2011))이다.

40) Act on Imposing Fines and Petty Fines (754/2010)

1. 국가 안보 강화 및 외국인·조직범죄에 대한 대응

2차 세계대전 후 오랫동안 핀란드는 러시아와 실용적인 관계를 유지했으나 우크라이나 전쟁으로 인해 그 관계가 급속도로 경색되었다. 정치권과 시민사회의 여론이 극적인 수준으로 변화되면서 러시아에 대한 강경한 태도와 서방과의 안보 협력을 강화하는 방향으로 정책을 재정립하였다. 핀란드는 지난 수십년간 유지해오던 군사적 중립 노선을 버리고 2023년 4월, 나토에 정식가입함으로써 적극적인 집단 안보체제로 전환하였다. 이는 러시아와 긴 국경을 접하고 있는 핀란드에게 있어서 현실적인 안보 보장조치였다. 이후 침략에 대비하여 자국 내 핵무기 배치 허용을 추진하는 등 안보적 방어 태세를 높이고 있다.⁴¹⁾

불안한 안보 현실에서 외국 및 범죄조직 등에 의한 범죄피해에 대하여도 경계하고 있다. 그동안 외국들은 핀란드에 대한 정보활동과 영향력을 확대해 왔으며, 특히 러시아는 나토 가입을 이유로 핀란드를 적대 국가로 간주하고 간첩 활동 등 다양한 하이브리드 영향력(Hybrid Influence) 행사를 통해 위협하고 있다. 상당수 안보 위협은 조직적으로 발생하는 경우가 많고, 우크라이나 전쟁은 적어도 향후 수년 동안 핀란드 내 조직범죄 활동과 발전에 상당한 영향을 끼칠 수 있으므로, 핀란드 정부는 조직범죄를 안보와 법질서에 대한 심각한 위협으로 간주하고 이에 대해 적극적으로 대응하는 방안을 모색하고 있다. 예컨대 난민으로 위장한 첩보활동 방지, 국가정보망에 대한 공격 등 사이버 보안 침해 예방, 무장 범죄 및 무기 관련 범죄 처벌 강화, 조직범죄의 권력구조 침투 방지, 조직범죄 처벌 강화, 범죄수익 및 자산의 효과적 몰수와 피해자 보상금 활용 및 지원, 항만 기타 중요 보안환경 검색 강화 등 다양한 정책들을 범정부차원에서 추진 중에 있다.⁴²⁾

조직범죄의 외국인 비율은 상대적으로 매우 높으며 핀란드 내 외국인 인구의 증가와도 밀접한 연관이 있다. 핀란드 통계청에 따르면, 최근 수십년 동안 핀란드로의 이민은 급속도로 늘어났으며, 2025년 현재 외국인 수는 432,654명으로 핀란드 전체 인구 5,652,881명의 7.6%를 차지하는데, 1990년(전체 인구 4,998,478명 중 26,255명)에 비하면 16배 이상 증가한 수치이다. 대체로 이들의 연령은 기 거주 핀란드인들보다 훨씬 젊은 편이며, 외국인 또는 외국계 사람들의 범죄율은 핀란드인보다 4배 정도 높고, 강

41) <https://www.dailydefense.co.kr/news/articleView.html?idxno=775>

42) Oikeusministeriö, 「Kriminaalipoliittinen toimenpideohjelma」, 2025.5., 14p. 21p.

간범죄, 마약범죄, 절도 범죄 등에서 상대적으로 높게 나타나고 있다고 한다.⁴³⁾

범죄조직들은 일반적으로 마약·약물 유통, 금융 범죄, 무기거래, 보안서비스 제공 등을 그들의 수입으로 삼고 있지만, 최근 대도시를 중심으로 갱과 같은 집단 범죄 형태도 발생하면서 헬싱키 경찰 내 갱단 전문수사팀을 설치하는 등 이에 대한 적극 단속 등 범죄 예방에도 힘쓰고 있다. 2024년 보고서에 따르면, 핀란드 경찰은 약 10개의 갱조직을 확인하였는데, 이들과 연관된 사람은 약 350여명이며, 주로 18세에서 30세 사이의 외국계 남성으로 상당수는 핀란드 국적을 소유하고 있고, 일부 미성년자들도 관여하고 있다고 한다. 갱단의 활동은 주로 헬싱키 수도권과 남서부 등에 집중되어 있는데, 취약 계층이 많고 외국인 거주 비율이 상대적으로 높은 곳에서 활동하고 있다고 한다. 핀란드 정부는 사회부적응, 지역적 분리와 불평등의 누적이 외국인 범죄와 갱단 형성에 영향을 끼치고 있는 것으로 보고 국민통합을 목표로 사회경제적·민족적 분리현상과 병행 사회 출연을 막기 위해 노력하고 있다. 더불어 범죄조직과 연관된 외국인 수형자들은 수감생활 동안에 교도소 안전에도 상당한 위협을 줄 수 있으므로 외국인 수감자의 본국 송환,⁴⁴⁾ 교도소 보안기술 강화, 교도소 증설 등의 방법도 추진하고 있다.⁴⁵⁾

2. 다양한 EU 지침에 따른 입법 활동

최근 인권침해와 차별금지, 환경범죄, 개인정보보호 규제, 노동착취 및 근로안전 등 EU의 다양한 지침이 강화되면서 이와 관련된 국내법 정비에도 박차를 가하고 있다.

2004년, 합리적 이유없는 차별행위를 금지하고 이에 대한 시정명령과 피해구제절차, 손해배상 등이 담긴 기본법 성격의 차별금지법(Yhdenvertaisuuslaki(21/2004))을 제정하였으며, 이후, 형법에서도 형벌의 일반적 가중사유로서 차별적 동기(인종, 피부색, 출생, 국적 또는 민족, 종교나 신념, 성적 지향, 장애 등)에 기하여 범죄를 범한 경우를 추가하고(제6장 제5조 4항), ‘반인륜범죄(제11장)’에 차별행위를 포함시키는 한

43) https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__vaerak/statfin_vaerak_pxt_159s.px/table/tableViewLayout1/

44) 2025년 3월 기준, 외국인 수형자는 교도소 전체 수형자의 22.0%에 차지하는데 핀란드 당국은 이들을 추방 제도를 적극 검토하여 본국으로 송환하는 방안을 추진하고 있다. Oikeusministeriö, 앞의 책, 30p.

45) Oikeusministeriö, 앞의 책, 12~13p.

편, 인종, 피부색, 출생, 국적 또는 민족, 종교나 신념, 성적 지향, 장애를 이유로 한 협박, 명예훼손, 차별적 의견의 대중유포 등 ‘선동행위(동조 제10조)’, 인종, 국적, 민족, 피부색, 언어, 성별, 연령, 가족관계, 성적 지향, 유전, 장애, 종교, 사회적 견해, 정치적 활동 등을 이유로 한 ‘차별행위(동조 제11조)’, 구인 및 채용과정, 고용과정 중에도 합리적 이유없이 위와 같은 이유로 근로자를 불리한 위치에 놓는 ‘노동차별 행위(제47장 제3조)’ 또한 범죄화시켰다.⁴⁶⁾ 나아가 최근에는 근로관계의 단순 차별행위를 넘어서 임금체불과 과소지급, 곤궁한 상태를 이용하거나 강압적 환경을 조성하는 등 노동착취(työvoiman hyväksikäyttö)의 형태의 범죄화도 진행중에 있다.⁴⁷⁾

형사처벌에 있어 개인을 넘어 법인의 공동책임을 인정하는 범위를 확대하고 벌금을 대폭 증액하는 등 법인에 대한 형사책임도 강화되고 있다.⁴⁸⁾ 최근 EU 이사회는 개인정보 보호, 환경파괴, 인권침해, 제재 위반 등 기업의 불법행위에 대해 강력한 법적 책임을 묻는 방향으로 지침을 강화하고 있다. 2016년, 개인정보에 대한 기업의 의무와 준수 사항을 제시한 ‘**일반데이터 보호규정**’ **GDPR(General Data Protection Regulation)**이 의결되었고, 2024년에는 ‘EU 제재 조치 위반에 대한 형사범죄의 처벌의 정의 및 개정 지침(the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive(2024/1226))’, ‘EU 환경범죄지침((Environmental Crime Directive 2024/1203))’, EU 기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD; Corporate Sustainability Due Diligence Directive(2024/1760)) 등을 의결하였다. 특히 기업범죄에 있어서, UN 제재조치 위반의 경우 전세계 연간매출액의 최대 5% 또는 4,000만 유로 중 높은 금액, 인권 및 환경 실사 의무 미준수시 전세계 연간 매출액의 최대 5%, 환경범죄의 경우 전세계 연간매출액의 최대 4% 또는 2,000만 유로 중 높은 금액까지 벌금을 부과할 수 있도록 하였으며, 회원국들은 본 지침에 따라 국내법을 정비하고 있는데 핀란드 또한 마찬가지이다.

EU AI법
리사이틀
제50조
관련

46) Laki rikoslain 11 luvun 11 § :n ja 47 luvun 3 § :n muuttamisesta(885/2009), Laki rikoslain muuttamisesta(511/2011).

47) 이와 관련한 보도자료로는, <https://www.sttinfo.fi/tiedote/71886956/finland-chamber-of-commerce-protecting-employees-from-exploitation-is-a-necessary-reform?publisher-Id=25106402&lang=en>

48) 핀란드 정부의 관련 보도자료로는, https://valtioneuvosto.fi/en/-/maximum-amount-of-corporate-fine-to-rise-due-to-national-implementation-of-sanctions-criminalisation-offences-directive?languageId=en_US

한편, 2024년에 EU의 AI법(AI act)이 통과됨에 따라 이를 선도적으로 이행하려 노력하고 있으며, 고위험 AI에 대한 강력한 규제와 함께 교육과 공공서비스 등에서 AI를 효과적으로 활용하기 위한 ‘신뢰할 수 있는 인간 중심적 AI’생태계를 조성하는 데에도 주력을 가하고 있다.⁴⁹⁾

3. 성범죄 규제 형태의 변화

먼저, 다른 북유럽 국가들의 추세⁵⁰⁾에 발맞추어 성범죄 분야에 있어서도 피해자의 동의를 중심으로 대폭 개편되었다. 핀란드는 그동안 ‘성평등 모범국’이라는 명성에도 불구하고 강간죄의 성립요건이 지나치게 엄격하여 피해자 보호에 미흡하다는 비판을 받아왔고, 몇몇 사건에서 가해자에 대한 느슨한 처벌로 인해 격렬한 항의가 발생한 것을 계기로 이를 개혁하기 위해 노력해왔다. 결국, 2023년 1월, 핀란드는 형법 개정을 통하여,⁵¹⁾ 종래 폭행이나 협박 등의 요소를 필수적으로 요구하던 방식에서 벗어나 ‘비동의 간음’의 형태를 강간죄의 기본구성요건으로 변경하였고(제20장 제1조), ① 언어, 행동 등 다른 어떤 방식으로 자발적 참여를 표현하지 않은 경우, ② 폭력이나 협박 등 강제로 성행위를 하는 경우, ③ 의식상실, 질병, 장애, 두려움, 만취상태, 의식 저하, 권력 남용 등 이와 유사한 사유로 자신의 의사를 표현할 수 없는 경우에는 자발적 동의가 없다고 간주함으로써 강간죄가 성립하는 것으로 규정하였다. 또한 심각한 폭력이나 협박을 사용하거나, 상해나 생명의 위험 상태를 초래하는 경우, 2인 이상이 범죄를 범하거나, 중대한 정신적·신체적 고통을 초래하거나, 피해자가 18세 미만의 미성년자인 경우 등을 강간죄의 가중 구성요건으로 규정하였다(제2조).

성희롱에 있어서도, “강도나 빈도로 인해 접촉과 유사한 심각성을 갖는 방법으로 말,

49) 관련 국내자료로는 이정연, 「핀란드의 인간중심 디지털플랫폼정부 오로라 AI프로그램」, 한국지능정보사회진흥원, 2022.7.

50) 최근 북유럽 국가들은 피해자의 명시적인 동의가 없는 성관계를 강간죄에 준해 처벌하는 방향으로 입법이 이루어지고 있다. 스웨덴은 2018년, 덴마크는 2020년, 노르웨이는 핀란드보다도 늦은 2025년에 형법 개정을 단행하면서, 피해자의 동의가 없는 경우를 기본유형으로 하고, 폭행이나 협박 등을 사용하거나, 수인이 범하거나, 신체나 정신적 피해가 있는 등 별도의 요건을 충족할 경우 가중 처벌하는 형태로 성범죄 체계를 변화시켰다.

51) Laki rikoslain muuttamisesta(723/2022)

글, 이미지 전송이나 제시, 촬영, 신체 노출 기타 이와 유사한 형태로 타인에게 성적 자기결정권을 침해할 수 있는 행위를 한 자”로 규정함으로써 개념을 명확히 하는 한편, 접촉 외의 다양한 침해유형을 처벌할 수 있도록 성립 범위를 확장시켰다(제6조). 이와 함께 성적 이미지·영상물 유포(제7조), 성적 목적으로 아동을 유인하는 행위(제18조), 아동 성착취물 유포(제19조, 제20조), 아동 성행위 묘사 공연 관람(제22조), 아동 사진·영상물 소지 및 접근(제21조) 등 신종 온라인·디지털 성범죄를 신설하고, 아동에 대한 성적 착취에 대응하기 위한 다양한 입법도 이루어졌다.

4. 청소년 범죄 급증에 대한 대처

핀란드는 청소년 범죄의 증가로 골머리를 앓고 있다. 특히 2020년대 이후 급증하고 있는데, 그 원인으로는 2015년부터 아동보호기관 등에게 정도와 상관없이 모든 종류의 폭력행위를 사법당국에 신고하도록 의무화한 것도 영향이 있겠지만, 소득과 복지격차의 불평등, 생산가능인구와 출산율 감소 및 고령화, 사회분열의 강화 등 핀란드 내 다양한 사회적 문제와 더불어 개인 이기주의와 쾌락추구 가치관 변화, 사회부적응 등 청소년의 심각한 정신건강 문제가 가장 큰 원인으로 지적되고 있다.

범죄유형은 대체로 절도, 손괴, 폭행, 강도, 약물남용 등이며, 청소년을 중심으로 한 다수의 길거리 갱단 조직이 확인되고 있고 이들의 범죄가 헬싱키 수도권을 중심으로 증가하고 있다.⁵²⁾ 특히 형사미성년자에 해당하는 15세 미만자의 폭력범죄는 2014년 이후 두 배 이상 증가하는 등 범행의 연령대가 낮아졌으며,⁵³⁾ 날카로운 흉기를 사용하는 등 이전 보다 그 수법이 잔혹해졌다. 자랑거리 마냥 과시하기 위해 범행 영상을 촬영한 후 소셜미디어에 유포하여 범죄를 미화시키는 경우도 있어 사회적 불안감을 야기시키고 있으며,⁵⁴⁾ 청소년이 연루된 아동 성착취물 유포 등 성범죄 관련 신고건수도 지속적으로

52) <https://yle.fi/a/74-20051777>; “Finland’s top cop: Gang, youth crime a “major problem”, 2023.9.25.

53) <https://yle.fi/a/3-12219668>; “Finnish police: Violence among under-15s “significantly increasing”, 2021.7.12.

54) FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Criminology and Legal Policy, 「CRIME TRENDS IN FINLAND」, RESEARCH BRIEFS 71/2025, 20p.

증가하고 있어⁵⁵⁾ 이에 대한 각종 대책이 논의되고 있다. 일각에서는 형사책임연령을 낮추거나,⁵⁶⁾ 거리의 갭단 문제로 곤혹을 치루고 있는 스웨덴처럼 악화되지 않도록 강경대응을 위한 경찰 예산의 확충 및 인력충원 등 급진적 방향도 제시되고 있다.⁵⁷⁾

정부차원에서는 청소년들이 미래사회 바람직한 구성원으로 성장할 수 있도록 환경 개선 및 포용과 재활이라는 기초를 유지하면서 지역사회와 학교 등을 연계한 범죄예방 시스템을 강화하는데 중점을 두고 있다. 1차적으로는 법교육 확대 및 강화, 다양한 청소년 여가 활동, 퇴학 등 학교이탈 방지, 유해 게시물 노출 등 스마트폰 규제, 온라인 범죄 활동 예방을 위한 기업의 디지털 플랫폼 책임강화 등 일반 청소년들이 범죄에 빠지지 않도록 하는 방향을, 2차적으로는 청소년의 재범방지를 위해 복지전문가·보호시설·재활센터 확충을 바탕으로 문제가 심각해지기 전에 조기 개입하여 형사절차 이전, 도중, 이후 등 모든 절차에 걸쳐 지원하는 방향으로 사후지원 모델을 개발·확대하고 있다. 핀란드 정부는 이러한 정책에 매년 상당한 예산을 배정하여 청소년 범죄 예방에 노력하고 있으며,⁵⁸⁾ 더불어 청소년의 복지와 삶의 질을 향상시키기 위한 국가 청소년 사업 및 정책 프로그램인 VANUPO (Valtakunnallinen nuorisotyön ja-politiikan ohjelma) 사업도 범정부 차원에서 추진하고 있다.⁵⁹⁾

5. 사기범죄 급증에 대한 대처

급속도로 확산되는 디지털화, 정보네트워크, 온라인 거래 증가, 개인정보노출 및 피해대상의 확대, 국제적 조직범죄 등으로 인해 전 세계적으로 사기 범죄가 급증하고 있

55) <https://poliisi.fi/en/>; “The police are becoming aware of an increasing number of suspected sexual offences committed by minors.” 2026.9.27.

56) 2023년 8월, 핀란드 내무부 장관 Mari Rantanen은 형사책임연령을 낮추는 방법 등 청소년범죄의 대응하는 새로운 방법을 모색해야 한다고 주장하였다.

<https://yle.fi/a/74-20047697>; “Interior Minister suggests lower age of criminal responsibility”, 2023.8.30.

57) 2023년 9월, 핀란드 경찰청장 Seppo Kolehmainen은 갭단의 확산을 막고 이들이 범하는 범죄를 줄이기 위해 예산확충과 경찰인력 충원을 필요하다고 하였다.

58) Oikeusministeriö, 앞의 책, 23~24p.

59) 사업의 구체적 내용은 핀란드 교육문화부 참조

<https://okm.fi/en/policies-and-development-youth>

다. 온라인에 넘쳐나는 정보들은 다양한 범죄의 목적으로 이용되고 있으며, 기술적으로 진보된 범죄자들은 국경을 넘어 사회와 개인의 취약점을 깊숙이 파헤치고 있다.

다른 국가 못지않게 핀란드도 사기 범죄로 고통 받고 있다. 다른 재산범죄에 비해 사기 범죄는 최근 몇 년간 급격히 증가했는데, 특히 2022년에는 전년 대비 3%가 증가하여 지난 20년간 최고치를 기록하였으며,⁶⁰⁾ 2024년의 사이버사기의 피해액은 2023년에 비해 약 70%나 늘어났다고 한다. 사이버 사기는 과거보다 국제적·조직적·기술적 양상을 보이고 있으며, 범행 중 상당부분은 은밀히 이루어지는 경우가 많다고 추정되고 있다.⁶¹⁾

핀란드 경찰은 **사이버 사기(TVA; tietoverkkoavusteinen-petokset)** 유형을 크게 투자 사기, 피싱 사기, 로맨스 스캠 및 문서사기, CEO 사기, 온라인 거래 사기, 카드 이용 사기의 6가지로 분류하고 있다.⁶²⁾ 로맨스 스캠은 사랑과 연민의 감정을 이용하여 신뢰감을 얻은 후 위조문서 등을 보여주며 금전 등을 요구하는 것이고, CEO 사기는 회사나 단체의 CEO 등을 지칭하여 송금이나 대금 지급, 물품 납품을 요구하는 수법이다. 온라인 거래 사기는 전통적 수법으로 구매자 송금 이후 잠적하는 물건 판매사기와 가짜 티켓 내지 영수증을 제시하여 대금지급을 면하거나 물건을 받는 구매사기 형태이고, 카드 이용 사기에는 가짜링크를 통한 카드정보나 온라인 बैं킹정보 해킹, 카드 단말기 등에서 카드 정보 습득, 습득한 카드번호와 유효기간, cvc를 이용한 구매, 실물카드를 이용한 거래정지 전 결제 등이 있다. 2024년 기준, 가장 흔하고 많이 발생하는 유형은 피싱이며(4,000건 이상, 피해액 3,780만 유로), 투자 사기(790건 이상, 피해액 3,080만 유로)와 로맨스 스캠(460건 이상, 피해액 720만 유로)이 그 다음을 차지한다.⁶³⁾ 투자사기는 피해건수 대비 피해금액이 월등히 크며, 사이버 사기의 절반 이상은 해외로부터 발생한 것이라고 한다.

핀란드는 사이버보안 전략(VN 36693/2023)을 통해, 2024~2035년 사이버 범죄의 포괄적 예방을 추진하고 있고, 법무부 산하 범죄예방위원회는 2024년부터 2027년까지

60) Oikeusministeriö, 앞의 책, 11p.

61) Oikeusministeriö, 앞의 책, 43~44p.

62) 이외에도 핀란드 경찰청은 자주 발생하는 사기수법을 제시한 후 이에 대한 대처방법을 홍보하고 있다.
<https://poliisi.fi/petosrikokset>;

63) <https://poliisi.fi/-/tietoverkkopetosrikollisuus-vuonna-2024-poliisin-silmin>

의 임기 동안 사이버 사기의 예방을 우선과제중 하나로 선정했다.⁶⁴⁾ 핀란드 정부는 당국의 역할 뿐만 아니라, 은행 등 금융권, 통신사, 플랫폼운영자, 시민단체간의 네트워크 기반 협력 모델이 중요하다고 강조하고 있다. 자체 모니터링, 기술시스템 개발, 어플리케이션 보안 점검 등 보안 및 예방활동을 통해, 개인정보를 보호함과 동시에, 발신번호 및 의심문자 URL 등을 기술적으로 차단하여 범죄수익을 신속히 동결하는 한편,⁶⁵⁾ 실시간으로 정보를 공유하여 새로운 피해자가 양산되지 않도록 하는 것이 중요하다는 것이다. 더불어 지속적으로 협력체계를 유지하고, 법 제도 개선과 국제 조직범죄에 의한 피해 대비 국가 간 협력방안도 모색할 필요가 있다고 지적하고 있다.⁶⁶⁾ 한편, 사이버 사기의 신고율은 전통적인 재산범죄에 비해 현저히 낮고 암수범죄율이 높다는 점은 국제적으로 여러 차례 지적되어 왔고,⁶⁷⁾ 기술적 조치에 맞서 범죄자들도 유능하게 대처하기에 신기술을 이용한 범죄에 특별한 주의를 기울여야 할 필요가 있어, 피해상황 조사, 최신 사기 정보의 수집, 새로운 현상을 파악할 목적으로 피해자 설문조사를 활용한 연구도 진행하고 있다.⁶⁸⁾

6. 중형주의의 제한적 시도

많은 국가들이 그러하듯 핀란드 또한 수죄에 있어 하나의 병합형(joint sentence)이 선고될 경우 수죄의 법정형의 합보다 감경하는 복수감형주의를 취하고 있다. 그러나 실질적인 처벌이 범죄에 중대성에 비례하는 충분한 형이 아니라는 점에서 다른 북유럽 국가의 형벌 수준에 부합하되, 중범죄자의 억제효과를 위해 병합형의 최대치를 늘리는

64) Oikeusministeriö, 앞의 책, 43~46p.

65) 2022년, 핀란드는 경찰청, 교통통신청(Traficom), 3대 통신사업자와의 스푸핑(Spoofing) 차단 시스템 프로젝트를 성공적으로 시행한 바 있다. 이로써 2020년과 2021년 사이 1,500건, 피해액 710만 유로에 달했던 것이 2022년의 경우 피해액이 수천유로로 급감하게 되었고, 이후 3년 남짓한 기간 동안 8,500만건에 달하는 사기 전화를 차단하여 해외발 스푸핑 사기가 핀란드에서 사실상 사라지게 되었다. 이러한 핀란드의 성공적 사례는 국제적으로도 인정받아 EU 뿐만 아니라 전세계의 해외 통신사들도 도입을 긍정적으로 검토하고 있다고 한다. Oikeusministeriö, 「Kriminaalipoliittinen toimenpideohjelma」, 2025.5., 44~45p.

66) Panu Kalmi, et al., 「Tietoverkkoavusteinen petosrikollisuus Suomessa」, Valtioneuvoston kanslia, 2026.2. 102~103p.

67) Panu Kalmi, et al., 앞의 책, 57p.

68) Oikeusministeriö, 앞의 책., 45p.

방법을 고려하고 있다. 현재 핀란드 형법상 병합형은 개별 범죄의 법정형의 상한을 초과할 수 없고, 가장 중한 죄의 하한보다 낮을 수 없으며, 가장 중한 죄의 법정형의 상한이 1년 6개월 미만의 징역형인 경우 1년, 1년 6개월 이상 4년 미만의 징역형인 경우 2년, 4년 이상인 경우에는 3년까지 가중할 수 있는데(제7장 제2조), 이를 수정하는 방향을 적극 검토하고 있다.⁶⁹⁾

핀란드는 처벌수위를 높이고자 하는 다양한 법 개정 사업을 추진하고 있다. 2008년, 무기형이 규정된 범죄의 공소시효 폐지(제8장 제1조),⁷⁰⁾ 2015년, 집단살해죄, 반인륜범죄, 침략범죄, 전쟁범죄 또는 그로 인해 가중된 범죄로 무기형이 확정된 경우의 형의 시효 폐지(제2c장 제10조),⁷¹⁾ 2024년, 살인죄 공소시효 폐지(제8장 제1조)⁷²⁾와 영아살해삭제(제21장 제4조), 여성 할례 처벌규정 신설(제21장 제6조b, 제6조c)과,⁷³⁾ 강제결혼 목적 인신매매 처벌(제25장 제3조)⁷⁴⁾ 등은 이미 형법 개정을 통해 이루어진 것들이다.

이외에도 무기와 폭발물 범죄, 테러와 조직범죄에 대한 처벌수준을 높이는 등 포괄적인 개혁을 준비하고 있다. 최근 몇 년 동안 스웨덴에서 범죄조직에 의한 총격과 폭발물 관련 사건들이 잇따르고 있는 것을 감안하여 핀란드 또한 변화된 안보 상황을 반영하기 위한 관련 법률의 개정을 적극 검토하고 있다. 폭발물 또는 무기 소지·사용을 일반적 형가중사유로 추가할 것인지 여부,⁷⁵⁾ 공공장소에서 또는 중범죄를 범할 목적으로 폭발물 또는 무기를 소지 또는 양도하는 행위의 구성요건 추가 등이 그 예이다. 더불어 아동학대의 처벌강화, 국내 안보 및 응급구조 인력 보호를 위한 사보타주 범죄, 외국 정보기관과 관련된 난민의 첩보활동의 범죄화도 준비하고 있다. 다만, 다른 범죄와 형

69) Oikeusministeriö, 앞의 책, 40~43p.

70) 2008.11.4. Laki rikoslain muuttamisesta (212/2008)

71) 2015.12.30. Laki rikoslain muuttamisesta (1718/2015)

72) 2024년 개정을 통해 무기형이 규정된 범죄의 경우뿐만 아니라 살인죄의 경우에도 공소시효를 폐지하였다.

73) 2024.12.19. Laki rikoslain muuttamisesta (923/2024)

74) 2024.12.5. Laki rikoslain 25 luvun 3 §:n muuttamisesta (696/2024); 인신매매 처벌규정인 제25장 제3조의 규정을 수정하여 성학대 및 착취, 강제노동, 장기나 조직 밀매 및 적출, 기타 존엄성을 침해하는 행위 외에도 강제결혼 목적의 인신매매행위도 처벌할 수 있도록 그 범위를 확대하였다.

75) 핀란드 형법 제6장 제5조에는 ① 계획적으로 범죄를 범한 경우, ② 범죄조직 내지 집단의 활동으로 범한 경우, ③ 보상을 목적으로 범한 경우, ④ 인종, 피부색, 혈통, 국적, 종교, 신념, 성별, 성적 지향, 장애 등 이와 유사한 동기에 의해 범죄를 범한 경우, ⑤ 특히 모욕적 방법으로 생명·신체·자유에 대한 범죄를 범한 경우 등 형벌의 일반적 가중사유가 규정되어 있다.

평성을 고려하는 등 비례성 원칙을 준수하고, 다른 북유럽 국가와도 비교하여 적절한 수준이 되어야 한다는 점을 강조하고 있다.⁷⁶⁾

7. 사회내처우의 확대 적용

핀란드는 구금에 따른 경제적 비용을 줄이고 교도소 과밀화를 해소하고자 사회내처우를 확대하려 노력하고 있다. 형집행에 있어 형사제재국(Rikosseuraamuslaitos)은 연간 약 2억 7천만유로의 비용을 부담하는데, 이중 90% 이상은 시설내 구금(unconditional imprisonment)으로 인한 것으로서, 이를 절감코자 사회내처우를 적극 활용하는 방안을 추진하고 있다. 사안에 따라 구금이 불필요한 사건도 많다는 점, 구금 대비 재범방지의 실질적 효과가 크고, 그 비용을 1/5 정도로 줄일 수 있으며, 유럽 대부분의 국가가 사회내처우를 적극 확대하고 있다는 점이 정책 추진의 배경으로 작용하고 있다.

현행 형법상 8개월 이하의 단기 자유형은 사회봉사(community service)로(제6장 제11조), (사회봉사 대체요건을 충족하지 못한) 6개월 이하의 단기 자유형은 일종의 전자장비를 통해 감시되는 가택구금의 형태인 감독형(monitored sentence)으로 대체 선고하여 집행할 수 있는데(제6장 제11조a), 적용대상 자유형의 기간을 12개월로 늘리는 방안, 소년 범죄에 대해서도 사회봉사를 형벌로서 적극 부과할 수 있도록 하는 방안, 중범죄자의 경우에도 생명·신체에 대한 중범죄 또는 성범죄가 아닌 한 자유형 대신 사회봉사로 부과하는 방안 등이 검토되고 있다.⁷⁷⁾

8. 기타 형사절차상의 조치

최근 핀란드 또한 증거의 디지털화, 사회의 네트워크화 및 국제적·조직적 범죄 급증, 대규모 데이터 유출 등 복잡한 사건이 증가함에 따라 업무량이 증가되어 소송이 장기화되고 미결사건이 많아지게 되었다. 신속한 재판은 범죄 억제와 사법 시스템의 대국민 신뢰 확보를 위한 핵심 요소이므로 이를 위한 다각적 방안이 모색되고 있다. 예컨대

76) Oikeusministeriö, 앞의 책, 17p.

77) Oikeusministeriö, 앞의 책, 35~40p.

상근판사를 늘려 재판기간을 단축하는 방법, 예비수사 및 법정 출석 요건 완화, 협상 범위의 확대, 벌금 처리절차의 개혁, 형사소송의 디지털화, 대규모 조직범죄의 처리방안 등 형사소송의 효율성을 높이는 방안이 추진되고 있다.⁷⁸⁾

한편, 형사소송절차에서 외국인들을 대상으로 통·번역 서비스를 제공하고 있는데 외국인 증가로 인한 수요급증, 관련 인건비 상승으로 인해 그 비용은 매년 증가하고 있어 자원의 효율적 배분을 위한 제한 필요성이 요구되고 있다. 수사와 재판에 사용되는 용어는 핀란드어, 스웨덴어, 사미(Sámi)어인데, 이외의 언어를 사용하거나 청각 및 언어 장애인인 경우는 통역과 번역이 제공되고 있으며, 사건에 필수적이거나, 소환장, 불기소결정, 공판기일통지서, 판결문 등 피의자의 권리보호를 위해 필요한 경우에 무료로 번역본을 제공하도록 하고 있다(형사소송법 제3조, 제9조; 형사수사법 제12조, 제13조).⁷⁹⁾ 그러나 별도의 서비스 제공기간에 대한 제한이 없어 그 비용이 과도하게 증가될 위험이 있으므로, 미성년자와 장애인 등 취약계층 등 특별한 경우를 제외하고 통·번역 서비스에 3년 등 기간제한을 두는 방안 등을 검토하고 있다.⁸⁰⁾

V. 우리에의 시사점

전쟁 등 국제정세의 변화, AI의 보급과 확산, 국제 조직범죄의 증가, 오늘날 그 어느 때보다 국가안보가 중요한 시기인 만큼 보안에 힘써야 할 것으로 보인다. 개개의 처벌 규정의 다양화 및 법정형 강화에 대한 적극적인 입법뿐만 아니라, 정보유출에 대한 기업들의 책임강화, 개인의 정보보안에 대한 인식 개선 등 국가·사회·기업·개인 모두의 노력이 필요하다 하겠다.

급격한 디지털화와 기술 발전은 우리 삶을 편리하게 만들었지만, 동시에 사회적 소외와 심각한 디지털 불평등도 초래하고 있다. 기술 혁신의 속도를 따라잡지 못하면서, 서로 다른 인구집단 간의 격차는 더욱 심화되고 있다. 지속 가능한 디지털 사회로 나아가기 위해서는 이에 따른 적절하고 필수적인 대응책 마련이 시급하다. 소셜 미디어 등

78) Oikeusministeriö, 앞의 책, 18~19p.

79) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997); Esitutkintalaki (805/2011)

80) Oikeusministeriö, 앞의 책, 32~33p.

이 만들어내는 타인의 완벽한 삶의 이미지는 청년 세대에게 상대적 박탈감을 주고, 성공에 대한 압박감과 불안감을 극대화하고 있으며, 출산율 감소와 고령화로 인해 생산가능인구가 급감하는 상황에서, 변화에 민감하지 못한 노인들은 디지털 사회의 가장 취약한 단점이 되었다. 우려스러운 건 이러한 심리와 디지털 격차를 악용한 사기 범죄도 기승을 부리고 있다는 것이다. 따라서 정부와 사회는 디지털 불평등 문제를 해결하기 위해 보다 적극적인 제도적 방안을 수립해야 할 것이며, 디지털 취약계층이 사회에서 소외되지 않도록 정보 접근성을 보장하고, 고도화되는 사기 범죄로부터 이들을 실질적으로 보호할 수 있는 안전망을 구축하는 것도 필요하다 하겠다. 최근 우리가 형법 개정을 통해 사기죄의 법정형을 강화하긴 했으나 일반예방의 한계는 존재하므로 핀란드식 기술적 수단 동원 방식도 적극 수용할 필요가 있다고 생각된다. 경찰·통신사 등의 공동협력으로 기술적 보안체계를 수립하여 사기 가능성이 농후한 전화나 문자 등을 사전에 차단할 수 있는 기술적 방법을 적극 수용해야 할 것이며, 설문조사 등을 통해 다양한 피해상황을 조사하여 최신 사기정보를 수집하고, 신중수법을 적극적으로 홍보하여 신기술을 이용한 범죄예방에 특별히 주의를 기울일 필요가 있다.

동의를 중심으로 한 성범죄 개편과 성희롱의 범위를 명확히 하여 형법적으로 규제할 필요성도 인정된다. 급격한 사회변화와 디지털 성범죄의 범람 등으로 인해 그 동안 카메라 등 불법촬영, 통신매체 이용음란, 아동 성착취 규제, 성적 강요, 사진·영상물의 편집·가공·배포, 스토킹 처벌규정 마련 등 성범죄 내지 이와 관련된 특별법 규정 등은 많은 변화와 개정을 거쳤다. 그럼에도 최협의의 폭행·협박을 중심으로 한 강간죄의 요건과 성희롱의 비형법적 규제는 변함없이 그대로이다. 다양한 국제 입법 동향을 바탕으로 과연 현 규정들은 ‘피해자 보호에 충분한가’라는 관점에서 다시금 접근할 필요가 있다 하겠다.

청소년 범죄의 문제는 우리나라도 마찬가지로 축법소년의 연령을 낮추는 방안 등 다양한 방법론이 추진되고 있다. 그러나 한편으로는 처벌할 수 없는 안타까움을 법적으로 해결하는 것보다 왜 그들이 범죄에 빠지게 되는가에 주목할 필요가 있다. 청소년 범죄에 있어 이기주의, 쾌락추구, 가치관 변화, 사회부적응 등 청소년의 정신건강 문제도 큰 원인으로 지적되는 만큼 지속적인 관심과 대화, 다양한 여가활동, 적절한 법교육, 학교이탈방지와 스마트폰 등 온라인 규제 등 주변 환경의 개선, 초범자에 대한 조기개입과 조치 등 원인 해결을 위한 종합적 대책이 필요하다.

실형이 반드시 필요한 경우 외에는 사회내처우를 확대하여 조기 사회복귀를 촉진시

킬 필요성도 인정된다. 시간이 지날수록 처벌의 중대성은 일반예방에 큰 효과가 없다. 단기자유형의 폐단도 널리 알려져 있다. 그 대안으로 사회봉사나 가택구금의 형태를 적극 활용하여 교도소 과밀화를 예방하고 사법의 효율성을 높여야 하겠다. 핀란드는 단순히 법정형을 강화하지 않는다. 과연 그 범죄의 불법이 다른 범죄와 비교하여 더 크다고 볼 수 있는지 등 다른 범죄와의 형평성을 반드시 고려하며, 비례성 원칙에 입각한 합리적 형벌이 되어야 한다는 그들만의 원칙은 항상 지키고 있다. 우리도 이점을 명심해야 할 것이다.

차별행위에 대한 형법적 대처방법도 고려할 필요가 있다. 오늘날 우리는 우발범, 기회범의 경우보다 정치·사회·경제·종교 등 특정 이념 등 감정적 분노에 휩싸여 범죄를 범하는 경우를 자주 목격한다. 더불어 차별행위를 유도하거나 불건전한 가치관을 심어주는 다양한 미디어들도 자주 목격하고 있다. 그저 죄질이 나쁘다고 재량에 의해 중형을 선고하거나 감경을 하지 않는 것과는 차원이 다르다. 생각의 자유와 행동의 자유도 분명 다른 문제다. 문제된 행동이 불건전한 가치관을 유도하거나 그로 인해 어떠한 피해를 야기할 경우에는 - 보충성의 원칙에 따라 범죄화에 대한 비판적 시각은 있겠지만 - 그렇다고 규제할 필요성이 없는 것은 아니다. 안전하고 평등한 사회로 발돋움하기 위해서는 서로 다름을 인정하고 이를 존중하는 올바른 가치관의 형성이 필요하므로 이를 형법적 차원에서 심각하게 고민하는 것도 제안해 본다.

VI. 나가며

겉으로만 보면 우리나라와 핀란드의 형사사법은 근본적인 궤를 달리하고 있는 것처럼 보인다. 우리나라가 신종 범죄에 대한 입법과 처벌의 강화라는 단편적 차원에서 집중되어 있는 것과는 달리 핀란드는 형벌의 기계적 강화를 지양하고, ‘범죄의 중대성에 비례하는 합리적 형벌’이라는 이념을 확고히 고수하고 있다. 다만 범죄의 근원적 원인을 파악하고 이를 제거하며, 사회적 환경을 개선해 ‘살기 좋은 안전한 국가’를 만들려고 하는 핀란드 형사정책의 목적은 우리도 실현코자 하는 궁극적인 것임은 부인할 수 없다.

핀란드의 형벌자유화와 형사정책적 대전환은 경제적 도약과 복지 제도의 양분 삼아 피어난 인도주의의 산물이자, 반세기에 걸친 의식적·체계적 정책 결정의 결실이었다.

그 과정에서 정치권은 선거의 이익을 위해 범죄와 처벌 문제를 악용하지 않았고, 국민은 포용과 협력의 문화 속에서 국가 정책을 신뢰하며 견고한 사회적 합의를 창출해 냈다. 최근 급격하게 변화된 사회현실에 적극적으로 대응하는 측면에서 일부 변화도 감지되고 있기는 하나 ‘최고의 사회복지가 최고의 범죄정책’이라는 핀란드의 오랜 신념은 여전히 굳건하다.

우리 사회는 국론 분열, 사법부에 대한 신뢰 저하, 정당 간 정책의 극단적 대립이라는 과부하를 겪고 있다. 형사정책의 궁극적 이념은 실종된 채, 정치적 대립과 정권 교체에 따라 대책이 요동치는 형사 포퓰리즘은 다양한 원칙들마저 무력화하고 있다. 수많은 규제와 제도가 과연 무엇을 위해 존재하는지 가늠하기 어려운 것이 우리의 실태이다. 범죄자는 영원히 배척해야 할 적이 아니다. 다가올 미래를 함께 준비하는 동반자이다. 과연 우리 국민이 중형을 부과하지 않으면 즉각 재범을 저지를 만큼 도덕적으로 취약한가? 범죄인이 그토록 교활한가? 오히려 국가의 무분별한 엄벌주의가 사법적 반감을 부추겨 범죄를 양산하고 있지는 않은지 통렬히 반성해야 한다. 우리는 그 동안 범죄에 대한 대책으로 형사정책에 대한 철학적·이념적 성찰 보다는 외국의 우수한 제도만을 파편적으로 수용하는 태도를 보여 왔다. 단편적 수용과 엄벌주의는 답이 될 수 없으며 이제는 본질에 접근해야 할 필요가 있다.

우리의 척박한 사법 현실에 핀란드의 법제도를 적극 반영하기에는 어려움이 있을 것이다. 그러나 접근 방식의 전환, 근래의 입법 움직임 등을 통해 장기적 안목에서 충분히 본받을 만한 점은 있을 것으로 보여진다. 본고를 통해 우리 형사정책의 변화에 작은 도움이 되길 바라며, 향후 북유럽의 법과 제도에 대한 다각적이고 활발한 후속 연구가 이어지기를 기대한다.

<참고문헌>

1. 국내

- 김인춘, “20세기 핀란드의 사회적 분리와 정치적 통합-‘사회적인 것’의 민주주의적 구성과 ‘정치계 획’”, 스칸디나비아연구 제20호, 한국스칸디나비아학회, 2017
- 김형주, “인도주의적 감옥제도의 형성과 실천 - 핀란드 감옥의 구금 방식을 중심으로 -”, 전남대 대학원 사회학 박사논문, 2019. 2
- , “핀란드 개방 교도소의 기원과 구금방식”, 교정연구 제28권 제4호 · 통권 제81호, 한국교정학회, 2018.12.
- 서현수, “핀란드 복지국가의 과거, 현재, 미래: 정치제도, 복지체제, 교육정책의 연계와 다이내믹을 중심으로”, 스칸디나비아연구 제28호, 한국 스칸디나비아학회, 2021.12.
- 양랑해, “핀란드 형벌제도에 관한 연구”, 법학연구 제75집, 전북대 법학연구소, 2024.9.
- 이정연, 「핀란드의 인간중심 디지털플랫폼정부 오로라 AI프로그램」, 한국지능정보사회진흥원, 2022.7.
- 장규원 · 윤현석, “핀란드의 소년사법체계에 대한 고찰”, 비교형사법연구 제10권 제2호, 한국비교형사법학회, 2008.12.
- 한인섭, “북구의 형사정책 연구: 형벌 및 행형의 이론과 실제”, 지역연구 3권 2호, 서울대학교 지역종합연구소, 1994, 여름

2. 국외

- FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Criminology and Legal Policy, 「CRIME TRENDS IN FINLAND」, RESEARCH BRIEFS 71/2025
- Oikeusministeriö, 「Kriminaalipoliittinen toimenpideohjelma」, 2025.5.
- Panu Kalmi, et al., 「Tietoverkkoavusteinen petosrikollisuus Suomessa」, Valtioneuvoston kanslia, 2026.2.
- Raimo Lahti, “Day Fines in Finland”, 「Day Fines in Europe : Assessing Income-Based Sanctions in Criminal Justice Systems」, Cambridge University Press, 2021
- , “Sub-regional criminal policy: the experience of the Nordic countries”, Scandinavian criminal policy and criminology 1986-90, edited by Norman Bishop
- , 「Towards An Efficient, Just And Humane Criminal Justice, Nordic Essay on Criminal Law Criminology and Criminal Policy 1972-2020」, the Finnish Lawyers Association, 2021
- Sveri, K. “Criminal Law and Penal Sanctions”, in A. Snare, ed., Criminal Violence in

Scandinavian: Selected Topics, Scandinavian Studies in Criminology, Oslo, Vol.11, 1990

Tapio Lappi-Seppälä, “Criminology, crime and criminal justice in Finland”, European Journal of Criminology 9(2), 2012

, “Imprisonment and Penal Policy in Finland”, Scandinavian Studies In Law, 2009

3. 기타

<https://okm.fi/en/policies-and-development-youth>

<https://oikeusministerio.fi/en/criminal-policy>

<https://poliisi.fi/>

<https://pxdata.stat.fi/>

<https://valtioneuvosto.fi/>

<https://worldhappiness.report/>

<https://www.chosun.com/>

<https://www.dailydefense.co.kr/>

<https://www.finlex.fi/>

<https://www.prisonstudies.org/>

<https://yle.fi/a/>

<Abstract>

History of Change and Recent Trends in Finnish Criminal Policy*

Yang, Lang-Hae **

Finland and Korea are quite similar in that they have a relatively small population, geographical circumstances, and are countries that have achieved tremendous development after overcoming war. However, there are significant differences in the perspective on crime and criminals, as well as in terms of measures for crime prevention. Unlike Korea's criminal policy, which focuses on strengthening legislation and punishment for new types of crimes, Finland avoids the mechanical strengthening of punishment and firmly adheres to the ideology of 'rational punishment proportional to the severity of the crime.' In Korea today, intertwined with political issues, hostility toward criminals has reached an all-time high, leading to an overemphasis on swift regulation and the severity of punishment. However, Finland focuses on the resocialization of criminals from a humanitarian perspective and through its unique inclusive culture. and does not impose penalties on criminals more than necessary and punish them relatively lightly. Nevertheless, the crime rate remains low, and various alternative treatments to imprisonment, such as open prisons, community service, and house arrest, are actively implemented.

Although Finland is making multifaceted efforts at a national level to

* This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea. (NRF-2021S1A5B5A16078637).

** Academic Research Professor, The Institute for north-east asian law, Jeonbuk National University, Ph.D. in law.

address various social issues—such as the recent unstable international situation, the surge in international and organized crime, and the rapid spread of digitalization—its slogans of making the country safe for everyone and preventing crime through welfare promotion remain valid.

This paper examines the direction Finland pursues in criminal policy, the historical changes it has undergone, and how it addresses various contemporary issues, and considers the implications for Korean criminal policy. Given Korea's current situation, there will be significant difficulties in actively reflecting Finnish-style laws and systems. However, from a long-term perspective, there are certainly aspects of Finland's recent trends and legislative movements worth emulating.

<Keywords>

Finnish Criminal Code, Finnish Criminal Penalties, Day-Fine System, Criminal Policy, Cyber Fraud